

Unternehmensformen I

Einzelunternehmen · GbR · OHG · KG

Betriebswirtschaftslehre · W-Kurs · Block 3

Was müssen Sie am Ende können?

1. vier Rechtsformen erkennen und erklären.
2. Rechtsformen mit 6 Kriterien vergleichen.
3. Haftung und Leitung unterscheiden.
4. Komplementär und Kommanditist erklären.
5. eine Rechtsform im Fall begründen.
6. bei Zielkonflikten zwischen Kontrolle und Haftung abwägen.

Klausurziel: erkennen, vergleichen, begründen und abwägen.

Alle wollen gründen. Aber wie?

Aylin möchte ein kleines Café eröffnen.

Ben möchte Partner sein und aktiv mitarbeiten.

Die Tante möchte 40.000 € geben, aber nicht im Café arbeiten.

Wer entscheidet? Wer gibt Geld? Wer haftet bei Schulden?

Aktivierung

Erste Vermutung

Ordnen Sie zu: Wer entscheidet, wer arbeitet mit, wer gibt nur Geld?

Aylin

möchte das Café leiten

Ben

möchte aktiv mitarbeiten

Tante

gibt Kapital

Aktivierung

Erste Vermutung

Ordnen Sie zu: Wer entscheidet, wer arbeitet mit, wer gibt nur Geld?

Aylin	möchte das Café leiten
Ben	möchte aktiv mitarbeiten
Tante	gibt Kapital

Vermutung: Hängen Entscheidungsmacht und Haftung zusammen?
Wir prüfen das am Ende.

Die 6 Kriterien

Wie vergleicht man Rechtsformen?

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Haftung | Wer zahlt bei Schulden? |
| 2. Kapitalaufbringung | Wer bringt Geld ein? |
| 3. Geschäftsführung / Vertretung | Wer leitet? Wer unterschreibt? |
| 4. Gewinnverteilung | Wer bekommt welchen Gewinnanteil? |
| 5. Firmierung | Wie darf die Firma heißen? |
| 6. Publizität | Was wird öffentlich gemacht? |

Welches Kriterium ist gemeint?

A: Wer unterschreibt?

B: Wer haftet privat?

C: Wie wird Gewinn verteilt?

D: Gibt es Mindestkapital?

Aufgabe: Ordnen Sie die vier Kriterien zu.

Aktivierung

Welches Kriterium ist gemeint?

A: Wer unterschreibt?

B: Wer haftet privat?

C: Wie wird Gewinn verteilt?

D: Gibt es Mindestkapital?

Aufgabe: Ordnen Sie die vier Kriterien zu.

A = Geschäftsführung/Vertretung · B = Haftung · C = Gewinnverteilung · D = Kapitalaufbringung

Vier Formen in diesem Block

Einzelunternehmen	Eine Person gründet allein.
GbR	Mindestens zwei Personen verfolgen gemeinsam einen Zweck.
OHG	Mindestens zwei Personen betreiben ein Handelsgewerbe.
KG	Komplementär und Kommanditist haben verschiedene Rollen.

Leitidee: Bei Rechtsformen geht es oft um Kontrolle, Kapital und Risiko.

Einzelunternehmen

Eine Person entscheidet allein.

Ein **Einzelunternehmen** gehört einer einzelnen Person. Sie gründet, leitet und entscheidet allein.

Vorteil

schnelle Entscheidungen

Nachteil

volles Risiko bei einer Person

Haftung

unbeschränkt, auch mit Privatvermögen

Passt das Einzelunternehmen?

Mina startet allein einen Online-Shop. Sie möchte allein entscheiden und akzeptiert das private Risiko.

Aufgabe: Begründen Sie mit zwei Merkmalen.

Mini-Übung

Passt das Einzelunternehmen?

Mina startet allein einen Online-Shop. Sie möchte allein entscheiden und akzeptiert das private Risiko.

Aufgabe: Begründen Sie mit zwei Merkmalen.

Mina gründet und entscheidet allein. Außerdem akzeptiert sie die unbeschränkte Haftung.

Mindestens zwei Personen verfolgen ein Ziel.

Die **GbR** ist ein Zusammenschluss von mindestens zwei Personen für einen gemeinsamen Zweck.

Kapital	kein gesetzliches Mindestkapital
Haftung	persönlich und unbeschränkt
Leitung	alle gemeinsam, wenn nichts anderes vereinbart ist
Besonderheit	Gesellschafter haften gesamtschuldnerisch

Gesamtschuldnerisch verstehen

Lina und Omar haben eine GbR. Die GbR schuldet einem Lieferanten 3.000 €. Der Lieferant fordert alles von Lina.

Frage: Darf der Lieferant das? Begründen Sie kurz.

Gesamtschuldnerisch verstehen

Lina und Omar haben eine GbR. Die GbR schuldet einem Lieferanten 3.000 €. Der Lieferant fordert alles von Lina.

Frage: Darf der Lieferant das? Begründen Sie kurz.

Ja. Die Gesellschafter haften gesamtschuldnerisch. Der Lieferant darf die ganze Schuld von Lina verlangen.

Die OHG ist für ein Handelsgewerbe.

Die **OHG** ist eine Personengesellschaft für ein Handelsgewerbe. Alle Gesellschafter haften persönlich und unbeschränkt.

Personen	mindestens zwei Gesellschafter
Leitung	jeder einzeln, wenn nichts anderes vereinbart ist
Vertretung	jeder einzeln, wenn nichts anderes vereinbart ist
Haftung	alle haften unbeschränkt

Warum braucht die OHG Vertrauen?

Zwei Brüder führen eine OHG. Ein Bruder bestellt Waren für 80.000 €. Der andere hat den Vertrag nicht unterschrieben.

Frage: Muss der andere Bruder trotzdem haften?

Warum braucht die OHG Vertrauen?

Zwei Brüder führen eine OHG. Ein Bruder bestellt Waren für 80.000 €. Der andere hat den Vertrag nicht unterschrieben.

Frage: Muss der andere Bruder trotzdem haften?

Ja. Bei der OHG haften alle Gesellschafter unbeschränkt. Deshalb ist gegenseitiges Vertrauen sehr wichtig.

Abgrenzung

GbR oder OHG?

Kriterium	GbR	OHG
Zweck	gemeinsamer Zweck	Handelsgewerbe
Register	Gesellschaftsregister möglich	Handelsregister
Leitung	gemeinsam, wenn nichts anderes vereinbart	einzelnd, wenn nichts anderes vereinbart
Haftung	unbeschränkt	unbeschränkt

Für diesen Kurs: OHG = Handelsgewerbe.

Eine Gesellschaft mit zwei Rollen

Die **KG** hat mindestens einen Komplementär und mindestens einen Kommanditisten.

Komplementär	leitet aktiv und haftet unbeschränkt
Kommanditist	gibt Kapital und haftet beschränkt

Kernidee: Unterschiedliche Kontrolle bedeutet unterschiedliche Haftung.

Was heißt beschränkte Haftung?

Der Kommanditist haftet nach außen bis zur Haftsumme.
Hat er seine Einlage geleistet, haftet er nicht mehr zusätzlich persönlich.
Aber: Seine Einlage kann verloren gehen.

Beschränkte Haftung heißt nicht: kein Risiko.
Für die Prüfung reicht meist: **Einlage geleistet = keine zusätzliche persönliche Haftung.**

Mini-Übung

KG-Haftung anwenden

Die KG hat 120.000 € Schulden. Die Haftsumme der Tante beträgt 50.000 €. Sie hat die 50.000 € bereits eingezahlt.

Frage: Muss die Tante zusätzlich privat zahlen?

Mini-Übung

KG-Haftung anwenden

Die KG hat 120.000 € Schulden. Die Haftsumme der Tante beträgt 50.000 €. Sie hat die 50.000 € bereits eingezahlt.

Frage: Muss die Tante zusätzlich privat zahlen?

Nein, sie muss nicht zusätzlich zahlen. Ihre Einlage von 50.000 € kann aber verloren gehen. Der Komplementär haftet weiter unbeschränkt.

Vergleich I

Haftung, Kapital und Leitung

Form	Haftung	Kapital	Leitung / Vertretung
Einzelunternehmen GbR	Inhaber voll alle voll	kein Mindestkapital kein Mindestkapital	Inhaber gemeinsam, wenn nichts anderes vereinbart
OHG	alle voll	kein Mindestkapital	einzel, wenn nichts anderes vereinbart
KG	unterschiedlich	kein Mindestkapital	Komplementär

Vergleich II

Gewinn, Name und Öffentlichkeit

Form	Gewinn	Firmierung	Publizität
Einzelunternehmen	Inhaber	Name / ggf. e. K.	geringe Pflichten
GbR	Vereinbarung	Name der GbR	geringe Pflichten
OHG	Vertrag / Gesetz	Zusatz OHG	Handelsregister
KG	Vertrag / Gesetz	Zusatz KG	Handelsregister

Prüfungssprache: Firmierung = Name. Publizität = öffentliche Informationen.

Mini-Übung

Name oder Öffentlichkeit?

A: Eine Firma trägt den Zusatz „KG“ im Namen.

B: Eine Gesellschaft wird im Handelsregister eingetragen.

C: Der Gewinn wird nach Vertrag verteilt.

Aufgabe: Ordnen Sie zu: Firmierung · Publizität · Gewinnverteilung.

Mini-Übung

Name oder Öffentlichkeit?

A: Eine Firma trägt den Zusatz „KG“ im Namen.

B: Eine Gesellschaft wird im Handelsregister eingetragen.

C: Der Gewinn wird nach Vertrag verteilt.

Aufgabe: Ordnen Sie zu: Firmierung · Publizität · Gewinnverteilung.

A = Firmierung · B = Publizität · C = Gewinnverteilung

Fehler finden

Typische Fehler korrigieren

„Der Kommanditist haftet nie und darf immer die KG vertreten.“

Aufgabe: Finden Sie zwei Fehler.

Fehler finden

Typische Fehler korrigieren

„Der Kommanditist haftet nie und darf immer die KG vertreten.“

Aufgabe: Finden Sie zwei Fehler.

1. Seine Einlage kann verloren gehen; nach Einzahlung haftet er nicht zusätzlich persönlich.
2. Die KG wird normalerweise durch den Komplementär vertreten.

Wie begründet man sauber?

Merkmal + Fallinformation + Schlussfolgerung

Merkmal: Der Kommanditist beteiligt sich mit Kapital und haftet beschränkt.

Fall: Die Tante gibt 40.000 € und möchte nicht mitarbeiten.

Schluss: Deshalb passt die Rolle der Kommanditistin.

Auflösung des Einstiegsfalls

Welche Rechtsform passt?

Fall: Aylin und Ben möchten aktiv führen.
Die Tante gibt 40.000 € und arbeitet nicht mit.
Aufgabe: Prüfen Sie, ob eine KG passt.

Auflösung des Einstiegsfalls

Welche Rechtsform passt?

Fall: Aylin und Ben möchten aktiv führen.

Die Tante gibt 40.000 € und arbeitet nicht mit.

Aufgabe: Prüfen Sie, ob eine KG passt.

Die KG passt: Aylin und Ben können Komplementäre sein.

Die Tante passt als Kommanditistin: Kapital ja, Leitung nein, Haftung beschränkt.

Zusammenfassung

Was müssen Sie sicher wissen?

Einzelunternehmen	eine Person, alleinige Leitung, volle Haftung
GbR	mindestens zwei Personen, gemeinsamer Zweck
OHG	Handelsgewerbe, alle haften unbeschränkt
KG	Komplementär leitet; Kommanditist haftet beschränkt

Merksatz: Wer viel Kontrolle hat, trägt meist auch viel Haftung.

Ohne Unterlagen

1. Nennen Sie die 6 Vergleichskriterien.
2. Was unterscheidet GbR und OHG im Kurs?
3. Wer führt die KG?
4. Wie haftet der Kommanditist nach Einzahlung?
5. Warum braucht eine OHG viel Vertrauen?

Partnerarbeit: 3 Minuten. Danach beginnt das Klausurtraining.

Klausurübung 1

Rechtsform erkennen

Frau Chen eröffnet allein einen kleinen Kiosk. Sie entscheidet allein und akzeptiert die persönliche Haftung.

Aufgabe: Nennen Sie die passende Rechtsform. Begründen Sie mit zwei Merkmalen. (4 P.)

Klausurübung 2

GbR oder OHG?

Ali und Maria bieten gemeinsam Nachhilfe an.
Ein Handelsgewerbe liegt nicht vor.

Aufgabe: Prüfen Sie: GbR oder OHG?
Begründen Sie mit dem Zweck.

(5 P.)

Klausurübung 3

OHG begründen

Herr Lee und Frau Novak gründen gemeinsam einen Warenhandel. Beide wollen mitarbeiten, Verträge schließen und persönlich haften.

Aufgabe: Prüfen Sie, ob eine OHG passt. Nutzen Sie zwei Kriterien. (6 P.)

Klausurübung 4

Zielkonflikt: Kapital oder Kontrolle?

Ein Gründer braucht 60.000 € Kapital. Er möchte selbst leiten. Ein Investor würde entweder ein Darlehen geben oder als Kommanditist einsteigen.

Aufgabe: Vergleichen Sie Einzelunternehmen mit Darlehen und KG.
Welche Lösung passt besser? (8 P.)

Klausurübung 5

Haftung in der KG

Eine KG hat 90.000 € Schulden. Die Haftsumme des Kommanditisten beträgt 25.000 €. Er hat seine Einlage bereits geleistet.

Aufgabe: Erklären Sie die Haftung von Komplementär und Kommanditist.

(6 P.)

Zielkonflikt: Kontrolle oder Risiko?

Zwei Freunde wollen einen Warenhandel gründen. Beide wollen mitentscheiden. Ein Freund möchte aber nicht mit Privatvermögen haften.

Aufgabe: Prüfen Sie OHG und KG. Erklären Sie den Zielkonflikt zwischen Kontrolle und Haftung.

(8 P.)